Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Autos: 0852469-74.2023.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Planos de saúde
Autor:Vanessa Antunes da Silva
Réu: Unimed Porto Alegre Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos...

> **PLANO DE SAÚDE – TUMOR DESMOIDE (CID D21/D48.1) – CRIOABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR – PROCEDIMENTO EXTRA ROL DA ANS – DOENÇA COBERTA – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – AGRAVAMENTO DO QUADRO APESAR DE TRATAMENTOS ANTERIORES – ROL DA ANS TAXATIVO MITIGADO – ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO EFICAZ – NÃO COMPROVAÇÃO – NEGATIVA ILEGAL – RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS GASTOS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA.** Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo incontroversa a cobertura para a moléstia que acomete a autora (tumor desmoide), bem como para procedimentos correlatos já reembolsados. O médico assistente, diante da recidiva agressiva e irressecável, com dor intensa e múltiplos focos tumorais, indicou crioablação percutânea em caráter de urgência, após insucesso de cirurgias e terapêuticas anteriores, o que se mostrou eficaz, com ausência de recidiva na ressonância subsequente. Ainda que, em regra, o Rol da ANS seja taxativo, a jurisprudência do STJ admite hipóteses excepcionais de cobertura para procedimentos não listados quando esgotadas as alternativas do rol e indicada, por evidência clínica, terapia necessária e adequada ao caso concreto. Competia à operadora demonstrar a existência de tratamento alternativo igualmente eficaz e coberto, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a invocar a ausência de previsão específica na DUT, sem infirmar o laudo e a prescrição médica. Negativa de cobertura ilegítima, impondo-se o **ressarcimento integral dos gastos** com a crioablação e procedimentos correlatos (R$ 64.366,34), devidamente corrigidos e acrescidos de juros. Ação julgada **procedente**, para condenar a ré ao pagamento do dano material correspondente ao valor desembolsado pela autora, com custas e honorários advocatícios fixados sobre o montante da condenação. (autos 0852469-74.2023; 14ª Vara Cível Residual de Campo Grande; Juiz de Direito Marcus Vinícius de Oliveira Elias; sentença prolatada em 18/11/2025)

Vanessa Antunes da Silva *ajuizou ação de indenização por perdas e danos* contra Unimed Porto Alegre Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico.

É portadora de tumor desmoide (CID D21/D48.1), cujo tratamento iniciou em 2017, com cirurgia para retirada do nódulo, ocasionando dificuldade motora e necessidade de fisioterapia. Por ser doença agressiva, passou a realizar exames regulares. A revisão patológica, no Hospital AC Camargo (SP), identificou recidiva irressecável, causando dor e limitação do membro superior esquerdo, levando ao início de quimioterapia com vinorelbine em janeiro/2019. Em junho/2019, exames mostraram progressão, sendo iniciado sorafenibe 400 mg, que estabilizou a doença e melhorou a capacidade funcional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Em acompanhamento no Hospital São Camilo/SP, o exame de imagem de 07/02/2023, revelou três novas lesões tumorais no braço esquerdo e outra formação expansiva na parede torácica esquerda. Diante da gravidade e rápida evolução, foi indicada crioablação em caráter de urgência, realizada imediatamente em 08/02/2023, visando eliminar a dor e tratar cinco novos focos tumorais. O exame de ressonância em 18/04/2023, demonstrou ausência de sinais de recidiva/remanescente tumoral, confirmando a eficácia do procedimento.

Custeou o tratamento e, em março/2023, solicitou reembolso à Unimed. Em 27/03/2023, a operadora informou a impossibilidade de análise, alegando falta de informações, questionando a realização do procedimento em São Paulo e a ausência de autorização prévia. A documentação foi reenviada em 23/06/2023 e, em 25/07/2023, a Unimed afirmou não localizar documentos referentes às principais notas fiscais, mas autorizou apenas o pagamento da nota n. 2023/2139, no valor de R$ 1.800,00, adimplida em 07/08/2023.

Em 29/08/2023, a Unimed emitiu negativa formal quanto às demais notas, alegando que a crioablação só teria cobertura obrigatória para carcinoma hepático primário, conforme DUT do Rol da ANS, motivo pelo qual não reconheceu o procedimento para a condição da autora.

Assim, após seis meses de tentativas administrativas e com apenas a nota de menor valor reembolsada, a parte requerente permaneceu sem o ressarcimento dos demais gastos, o que culminou no ajuizamento da presente ação e requereu o ressarcimento dos danos suportados no valor de R$64.366,34 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Anexou documentos (f. 13-103).

Conciliação infrutífera (f. 116).

Em contestação (f. 117-124), a parte requerida sustentou que o procedimento solicitado não está previsto na DUT n.º 1 do Rol da ANS, e a parte requerente não apresentou comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, tampouco recomendações de órgãos técnicos como Conitec, NatJus ou entidades internacionais. Conforme o entendimento do STJ, a cobertura de procedimentos extra rol somente é devida quando demonstradas as hipóteses excepcionais previstas, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a negativa da parte requerida permanece legítima, pois há regulamentação da ANS e ausência de previsão de cobertura, não se aplicando as exceções legais ou jurisprudenciais. Diante disso, inexiste responsabilidade da operadora em custear o tratamento ou ressarcir a cirurgia realizada de forma particular, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Trouxe documentos (f. 125-130).

Réplica (f. 133-141).

No saneador (f. 158-159) delimitou-se os seguintes pontos controvertidos:

É incontroversa a relação contratual entre as partes e que há cobertura para a doença que acomete a parte requerente – tumor desmóide (CID 48.1). É incontroversa a cobertura contratual para os procedimentos: punção biópsia aspirativa (guias 40809161 e 40809170; embolização de fístula (guia 40813711); US – órgãos superficiais (guia 40901203); Doppler colorido (guia 40901386); e, UC – Tórax (guia 41001079), pois a parte requerida não impugnou esses reembolsos.
Fato 1: controvertem as partes acerca da cobertura dos procedimentos crioablação percutânea de tumor guiada por imagem e de monitoração neurofisiológica intraoperatória indicados pelo cirurgião assistente, e se a patologia que acomete a parte requerente pode ser tratada por outros métodos igualmente eficazes e acobertados pelo plano de saúde.
Ônus da prova: da parte requerida (CPC, art. 373, II), não se olvidando que trata-se de relação de consumo, principalmente porque a parte requerente logrou demonstrar a hipossuficiência técnica e a verosimilhança, sobretudo por causa do laudo médico. Logo, cabe à parte requerida comprovar que os procedimentos realizados podem ser substituídos por outros similares e igualmente eficazes e seguros, conforme orientações do medico especialista (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6, VIII).
Prova cabível: testemunhal, documental e prova pericial. *(sic)*

A parte requerida manifestou não ter outras provas a produzir além das já encartadas (f. 172-173).

É o relatório. Passo a decidir.

Cabível o julgamento antecipado (CPC, art. 355, I).

Ao caso versado aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente é consumidora da prestação de serviços de plano de saúde fornecido pela requerida:

CDC, Art. 2°: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

> **CDC. Art. 3°: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.**

É incontroversa a relação contratual entre as partes e que há cobertura para a doença que acomete a parte requerente – tumor desmóide (CID 48.1). Assim com é incontroversa a cobertura contratual para os procedimentos: punção biópsia aspirativa (guias 40809161 e 40809170; embolização de fístula (guia 40813711); US – órgãos superficiais (guia 40901203); Doppler colorido (guia 40901386); e, UC – Tórax (guia 41001079), pois a parte requerida não impugnou esses reembolsos, como fixado em decisão saneadora (f. 158).

Cabia à parte requerida comprovar que os procedimentos prescritos não estavam cobertos pelo plano e demonstrar se poderia ser tratada por outros métodos igualmente eficazes e acobertados pelo plano de saúde. No entanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório, e, instada a se manifestar, limitou-se a informar que não possuía outras provas a produzir (f. 174).

O plano de saúde é obrigado a cobrir as despesas relativas ao tratamento, na medida em que o contrato somente pode dispor sobre as patologias cobertas, mas não sobre o tratamento a ser utilizado para a patologia abrangida pelo contrato:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
>
> 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. *(AgInt no AREsp 1185690 / SP, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Órgão julgador: T4 - QUARTA TURMA, DJe 28/03/2019)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Dessarte, qualquer margem interpretativa ao contrato deve-se resolver em favor do aderente /consumidor, nos termos do que dispõe os artigos 423 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor, a saber, respectivamente:

> Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
>
> Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Considerando-se que a saúde constitui direito fundamental constitucional, ante a dimensão social do contrato de plano de saúde, que deve se guiar pelas cláusulas gerais de boa-fé, para que o plano de saúde cumpra sua função primordial é necessário que a operadora garanta a assistência, especialmente quando verificado risco ao usuário.

Soma-se a isso, o Enunciado nº 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer ser aplicável o "Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão", em consonância com o estabelecido no artigo35-Gda Lei n. 9.656/1998, ao dispor acerca da aplicabilidade subsidiária da legislação consumerista aos contratos entre usuários e operadoras de planos de saúde.

No que se refere a tratamento de saúde, deve ser realizado da maneira que melhor atenda ao usuário, com o que se tenha de mais moderno, visando a sua plena recuperação.

Assim, se o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes prevê expressamente a cobertura para o tratamento e o médico responsável pelo paciente solicita a realização de procedimento /tratamento com melhores resultados, não pode o plano de saúde fazer qualquer tipo de exclusão. Até porque, não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao seu associado, haja vista que incumbe ao profissional médico indicar e requisitar, de acordo com a necessidade do paciente, o melhor e mais eficaz método de combate à patologia. *In casu*, o médico assistente relatou que a parte requerente já havia passado por cirurgia no início da enfermidade, além de outros procedimentos a fim de conter o avanço da doença (f. 67) :

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

RELATÓRIO MÉDICO

Trata-se de Vanessa Antunes da Silva, 39 anos, com diagnóstico de tumor desmoide (CID D.21) com tratamento cirúrgico do tumor primário em janeiro/2018 e recidiva documentada desde outubro/2018 por exames de imagem por RM na região proximal do braço esquerdo, axila e região torácica esquerda. Realizou tratamento medicamentoso entre 2019 e 2020 com sorafenibe. Desde novembro/2020 está em acompanhamento (vigilância ativa). Referiu dor de caráter progressivo na região torácica esquerda e no braço esquerdo (território radial). Realizou RM em 07/02/2023 que evidenciou focos de realce do tumor no braço e na parede torácica à esquerda.

Indicamos a abordagem das lesões por crioablação guiada por imagem e sob monitorização de potenciais evocados motores. Foi submetida no dia 08/02/2023 ao tratamento das lesões no braço, axila e parede torácica esquerdos por crioablação guiada por Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada sob anestesia geral, hidrodisseção dos planos neurais periféricos e monitorização do potencial evocado motor dos nervos radial, ulnar, mediano e axilar. A paciente tolerou bem o tratamento, sem alterações dos potenciais evocados durante o exame e imediatamente após. Ela recebeu alta hospitalar no dia seguinte, após recuperação em apartamento, em uso de analgésicos de baixa potência, se necessário. Evoluiu com linfedema na região axilar e braço esquerdo, com neuropraxia no território do n. axilar, com boa resposta após o uso de antiinflamatórios, fisioterapia ativa e passiva e medidas locais (massagem e resfriamento local).

Realizou estudo por RM do braço esquerdo e parede torácica esquerda em 18/04/2023 que não evidenciou sinais de recidiva/remanescente tumoral em atividade, inferindo excelente resultado inicial precoce, cerca de dois meses após o tratamento instituído por radiologia intervencionista. Está em programação de novo exame por RM em até seis meses após o tratamento para avaliação da cicatrização após crioablação e pesquisa de potenciais focos de atividade da doença. A paciente foi orientada a manter a fisioterapia motora com vistas à recuperação dos sintomas de neuropraxia.

Atenciosamente,

Dr. Ricardo Freitas
Médico
CRM 138.519

Dr. Ricardo Freitas
CRM: 138.519

Diferentemente do alegado pela parte requerida, o fato de inexistir previsão de cobertura específica do exame para o quadro clínico da parte requerente no Rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ao qual está limitado o contrato, não possui o condão de tornar legítima a negativa de cobertura. Embora em regra o rol da ANS seja taxativo, como decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EResps nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, publicados em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

03.08.2022, a própria Corte Superior previu, também naquele julgamento hipóteses excepcionais à taxatividade, ao firmar as seguintes teses:

> 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
>
> 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
>
> 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
>
> 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Extrai-se de tal julgado que embora em regra o rol da ANS seja taxativo, há situações excepcionais que admitem a extensão a tratamentos não arrolados, nas circunstâncias em que para a cura do paciente não haja outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, permitindo ao médico assistente, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, indicar tratamento a ser excepcionalmente coberto.

A parte requerida não demonstrou se poderia ser tratada por outros métodos igualmente eficazes e acobertados pelo plano de saúde, ônus que lhe competia.

Desse modo, embora a princípio o tumor desmoide não se encaixe exatamente na cobertura obrigatória prevista no DUT do Rol da ANS, a prescrição médica, com a justificativa de que o quadro da parte requerente apresentou piora mesmo após tratamento cirúrgico (f. 67), revela que a recusa da operadora é ilegítima:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . C**ONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE A RESSARCIR O VALOR DESPENDIDO PARA REALIZAÇÃO DE CRIOABLAÇÃO DE TUMOR DESMOIDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR DESMOIDE** DE PAREDE ABDOMINAL E RETROPERITÔNIO JÁ SUBMETIDA A DIVERSOS TRATAMENTOS CIRÚRGICOS. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL DO NATJUS QUE CORROBORA A SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA, RISCO À VIDA, EVIDÊNCIAS E BENEFÍCIOS ATESTADOS PELA NATJUS . NEGATIVA DE CUSTEIO POR NÃO CONSTAR O PROCEDIMENTO NO ROL DO DUT DA ANS PARA O QUADRO DA BENEFICIÁRIA. **ABUSIVIDADE. TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ANTERIORES E PIORA NO QUADRO QUE REVELAM A NECESSIDADE DA ABLAÇÃO. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA À EXCEPCIONALIDADE ESTABELECIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS ERESPS Nº 1 .886.929/SP E Nº 1.889.704/SP** . REALIZAÇÃO PARTICULAR DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL CREDENCIADO. **CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE AO RESSARCIMENTO QUE POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS** MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. *(TJ-PR 0011232-22.2022.8.16 .0194 Curitiba, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 23/10/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2023)*

A parte requerente comprovou os gastos que envolveram a execução do procedimento de Crioablação Percutânea de Tumor (prestação de serviços hospitalares, monitoração neurofisiológica introperatória e os honorários médicos) realizados e que não foram ressarcidos na via administrativa (f. 69-71), os quais totalizam a quantia de R$64.366,34 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) cabíveis de ressarcimento, conforme entendimento alinhavado na fundamentação da sentença.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento por dano material correspondente ao ressarcimento de R$64.366,34 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), corrigido pelo IPCA da data do desembolso e com juros de mora pela Selic, deduzida a correção monetária, da citação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% (dez) porcento sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

Marcus Vinícius de Oliveira Elias
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 18/11/2025 às 17:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0852469-74.2023.8.12.0001 e código Z2hEiunq.